

1501394-61.2022.8.26.0530

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ilona Marcia Bittencourt Cruz

Comarca: Ribeirão Preto

Foro: Foro de Ribeirão Preto

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/12/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2156947/2022 - CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO, 25465023 -

CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO, 2156947 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 3

Autor:

Justiça Pública

Réu:

NÍCOLAS AUGUSTO CAMARGO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Preto

Foro de Ribeirão Preto

5ª Vara Criminal

Rua Alice Alem Saad, 1010, Ribeirão Preto-SP - cep 14096-570

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501394-61.2022.8.26.0530 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501394-61.2022.8.26.0530

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2156947/2022 - CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO, 25465023 -

CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO, 2156947 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 3

Autor:

Justiça Pública

Réu:

NÍCOLAS AUGUSTO CAMARGO BUENO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ilona Marcia Bittencourt Cruz

Vistos.

O Representante do Ministério Público denunciou NÍCOLAS AUGUSTO CAMARGO BUENO, devidamente qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, inciso III (imediações de estabelecimento de ensino), ambos da Lei nº 11.343/06, porque no dia 08 de junho de 2022, por volta das 16 horas e 20 minutos, na Rua Rafael de Luca, altura do nº 330, no bairro Avelino Alves Palma, nesta cidade e comarca de Ribeirão Preto, imediações da unidade de

ensino "EMEI Professora Elza Guazzelli da Costa", após adquirir de maneira escusa, trazia consigo, para entrega a consumo de terceiros, mediante venda, a caracterizar a traficância, 33 porções de maconha, embaladas com invólucros plásticos, pesando 62,870 gramas, agindo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Na ocasião, Nicolas resolveu novamente vender entorpecentes – o que já tinha feito quando inimputável, havendo um mandado de busca e apreensão então pendente de cumprimento – agora perto de uma escola, levando no bolso de sua bermuda as dezenas de "trouxinhas" de maconha e, escondidos na cueca, R\$240,00 em dinheiro, fruto da narcotraficância.

Ocorreu que, durante patrulhamento rotineiro pelo local, policiais militares avistaram Nicolas e perceberam um volume em sua cintura, razão pela qual acabou abordado, sendo que, em revista pessoal, os agentes localizaram em seu poder os entorpecentes e o numerário.

Indagado, de maneira informal, Nicolas confessou que traficava naquele local, informando que "cumpria o seu horário".

O acusado foi notificado (fls. 66) e ofertou defesa preliminar, arrolando as mesmas testemunhas da acusação (fls. 71). A denúncia foi recebida em 26 de agosto de 2022 (fls. 73/74). O acusado foi citado (fls. 93).

Durante a instrução processual, foi colhido o depoimento de uma testemunha comum. Foi homologada a desistência para oitiva de uma testemunha comum (fls. 99). O réu foi interrogado.

Em debate, o Dr. Promotor de Justiça requereu a parcial procedência da presente ação penal, para condenar o acusado pela prática do delito de tráfico de drogas, requerendo que seja afastada a causa de aumento de pena pela proximidade da escola. Pugnou pela fixação da pena mínima; aplicação do § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, com redução máxima da pena e regime inicial aberto.

A defesa requereu a absolvição do réu, sustentando fragilidade probatória, embora ele tenha confessado a prática delitiva. Alternativamente, requereu a desclassificação de tráfico para a figura prevista no artigo 28 da Lei de Drogas. Em caso de condenação, pugnou pela fixação da pena no mínimo legal; reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa; aplicação do redutor previsto no § 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06, com redução máxima da pena; regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

É o relatório.

Passo à fundamentação e decisão.

A presente ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade e autoria do delito foram devidamente comprovadas por meio do auto de prisão em flagrante (fls. 01/05), pelo boletim de ocorrência (fls. 06/07), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 08), pelo laudo de constatação (fls. 10/11), pelo laudo de exame químico toxicológico, que se evidenciou no material submetido à perícia, a presença do composto químico TETRAHIDROCANABINAL (THC), princípio ativo do vegetal "Cannabis Stiva L" (maconha), substância causadora de dependência física e psíquica, relacionada na Portaria do DIMED (fls. 49/50) e pela prova oral colhida em sede policial e em juízo.

Em juízo o réu confessou a prática do delito de tráfico de drogas que lhe foi

imputado na denúncia, admitindo que estava vendendo entorpecentes no local dos fatos, quando foi abordado pelos policiais militares.

A confissão do réu deve ser reconhecida, uma vez que foi integralmente corroborada pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório, mormente pelo seguro depoimento do Policial Militar Maicon Carlos dos Santos, que relatou que no dia dos fatos deparou-se com o acusado, que apresentava com certo volume na cintura, razão pela qual decidiu abordá-lo. Na cintura dele havia um bolinho com R\$240,00 em dinheiro, em notas variadas, e no bolso traseiro de sua bermuda havia as porções de maconha.

Tem-se, portanto, que os elementos trazidos aos autos são indicativos quanto ao cometimento do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 pelo réu, que admitiu que, de fato, estava vendendo entorpecentes e sequer mencionou o fato de ser usuário de drogas. Sendo assim, inviável a desclassificação do delito de tráfico para a figura prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343/06.

Inviável o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas, uma vez que o policial ouvido em juízo sequer mencionou o fato de haver um estabelecimento de ensino nas proximidades do local dos fatos ou, ainda que houvesse, se o mesmo estaria em funcionamento.

Colocadas tais ponderações, passo à fixação da pena.

Na dosagem da reprimenda, atenta aos antecedentes, à culpabilidade e as demais diretrizes do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base do acusado em cinco (05) anos de reclusão e quinhentos (500) dias-multa, com base no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Reconheço as atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa do réu, mas deixo de reduzir a reprimenda, vez que a pena base foi fixada no mínimo legal e estas circunstâncias atenuantes não têm o condão de reduzir a reprimenda aquém do piso.

Tendo em vista a primariedade do acusado, a ausência de antecedentes criminais e a não vinculação à organização criminosa, aplico a regra contida no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, e reduzo a sua pena em dois terços (2/3), resultando a reprimenda em um (01) ano e oito (08) meses de reclusão e cento e sessenta e seis (166) dias-multa.

Pela inexistência de qualquer outra circunstância modificadora aplicável, torno a pena acima definitiva.

Em decorrência da modificação do artigo 44 do Código Penal pela Lei 9.714/98, vislumbrando que a pena aplicada ao acusado é inferior a quatro anos e o mesmo é primário, bem como a culpabilidade, os antecedentes e demais requisitos previstos no inciso III, do referido artigo indicam seja a substituição suficiente, promovo-a.

Em consequência, substituo a pena privativa de liberdade do acusado por duas penas restritivas de direitos, sendo uma consistente em prestação de serviços à comunidade, por igual período ao da condenação e a outra por uma pena de multa, no valor de dez (10) dias-multa, a serem somados aos cento e sessenta e seis (166) dias-multa da sanção originária e revertidos ao Fundo Penitenciário Nacional.

Em caso de revogação do benefício, o regime inicial para cumprimento da pena deverá ser o aberto, diante da pequena quantidade de entorpecente apreendido, da quantidade de pena fixada e da primariedade do acusado.

Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal que a Justiça Pública move contra NÍCOLAS AUGUSTO CARMAGO BUENO, RG nº 59.807.736, e o CONDENO, com fundamento no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de um (01) ano e oito (08) meses de reclusão (substituído por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, por igual período da condenação originária e por uma pena de multa, no valor de dez dias-multa) e cento e sessenta e seis (166) dias-multa. O valor dos dias-multa será fixado no mínimo legal, à míngua de elementos que demonstrem a real situação econômico-financeira do acusado, e deverá ser atualizado da data dos fatos até efetiva liquidação.

Após o trânsito em julgado, confirmada a condenação, expeça-se guia de execução e o que mais for necessário ao integral cumprimento da presente sentença.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais fixadas no valor de 100 Ufesps, nos termos da Lei Estadual nº 11608/03, ficando a execução suspensa, tendo em vista ser o réu beneficiário da justiça gratuita.

Determino o perdimento do dinheiro apreendido (fls.48) em favor da União.

P.R.Int.

Ribeirão Preto, 07 de dezembro de 2022.

ILONA MÁRCIA BITTENCOURT CRUZ

JUÍZA DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA